

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กรณีการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา โดยให้แก่ใช้สัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญา ที่ยังมี
นิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ
เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาฯ ในส่วนของเงื่อนไข
อัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปถึงคราวที่ ๑๘ โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ซึ่งที่ประชุม ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า ภาพรวม
ของประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง และการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ระยะ Declining แล้ว การที่ ศบค. ขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป มิได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก่ใช้ระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือและให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 และ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645

1. สัญญาที่ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับ 2 ช่วง คือ ค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

1.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากส่งมอบงานล่าช้าจะมีค่าปรับในส่วนที่เกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ **26 มีนาคม 2563** ถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

1.3 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า **827 วัน**

2. สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

2.1 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

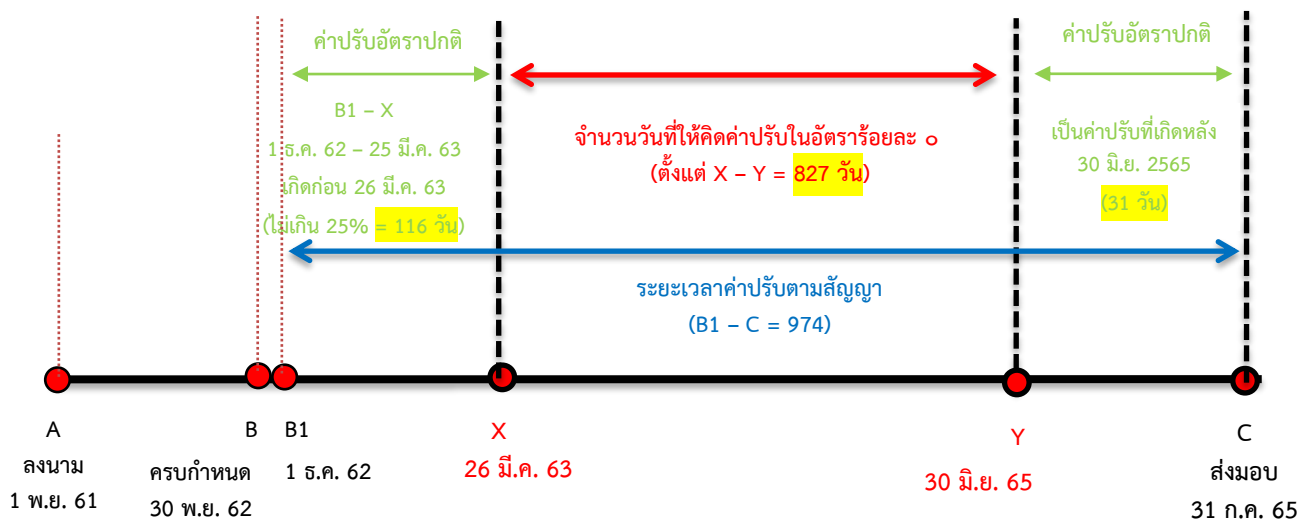
2.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

กรณีที่ 1 สัญญาลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 หากส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับ 2 ช่วง คือ ค่าปรับที่เกิดก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเกิดตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ตัวอย่าง

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มูลค่าสัญญา 100,000,000 บาท ค่าปรับร้อยละ 0.2 เป็นจำนวน 200,000 บาท/วัน ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 31 กรกฎาคม 2565



กรณีตามตัวอย่าง

1. ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีค่าปรับเกิดแล้วเป็นจำนวน 23,200,000 บาท ซึ่งค่าปรับยังไม่เกิน ร้อยละ 25 ของมูลค่าสัญญา เข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

2. จำนวนวันค่าปรับตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 65 ($B1 - C$) เป็นจำนวน 974 วัน

3. จำนวนวันที่คิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2565 ($X - Y$) เป็นจำนวน 827 วัน

4. การคิดจำนวนวันค่าปรับตามสัญญา ดังนี้

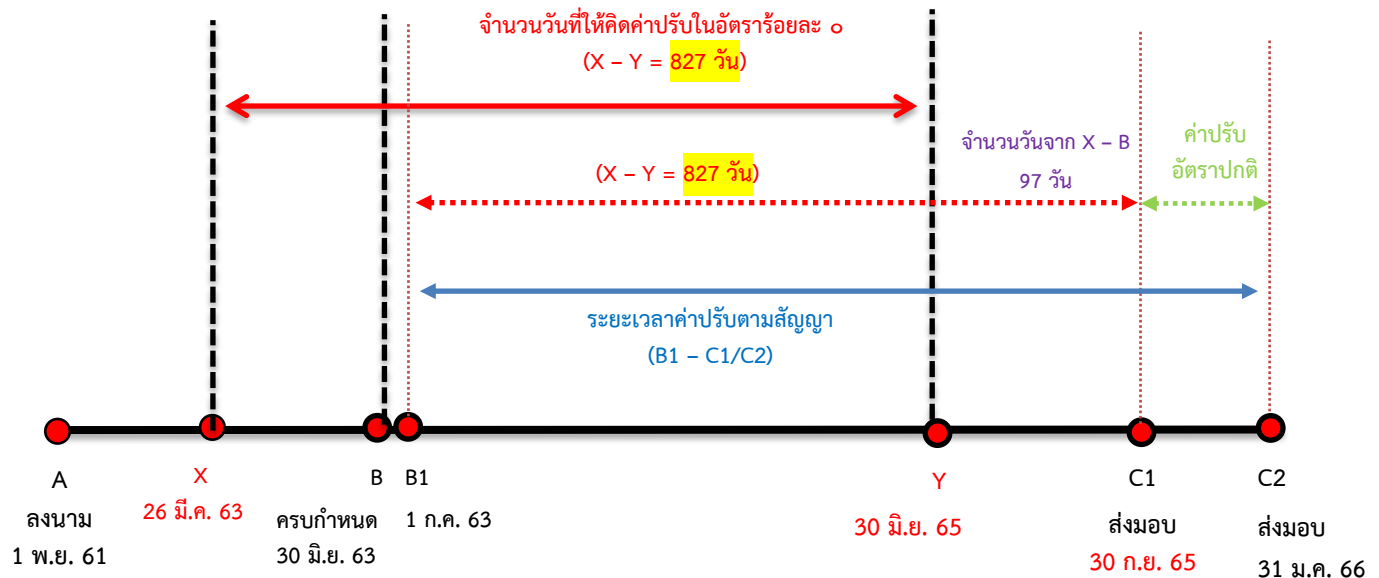
$$\text{จำนวนวันค่าปรับ } [(B1 \text{ ถึง } C) - (X \text{ ถึง } Y)] = [(974) - (827)] = 147$$

5. จำนวนเงินค่าปรับ $200,000 \times 147 \text{ วัน} = 29,400,000 \text{ บาท}$

1.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากส่งมอบงานล่าช้าจะมีค่าปรับในส่วนที่เกินกว่าจำนวนวันที่ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา

ตัวอย่าง

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าสัญญา 100,000,000 บาท ค่าปรับร้อยละ 0.2 เป็นจำนวน 200,000 บาท/วัน



กรณีตามตัวอย่าง

1. จำนวนวันที่คิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565 (X - Y) เป็นจำนวน **827 วัน**

2. การคิดค่าปรับตามสัญญา

2.1 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 30 ก.ย. 2565 (C1)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C1) - (X \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(822) - (827)] = -5 \end{aligned}$$

สรุป จำนวนวัน X ถึง Y มากกว่า B ถึง C กรณีนี้มีค่าเป็นลบ จึงไม่มีค่าปรับ

2.2 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 31 ม.ค. 2566 (C2)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C2) - (X \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(945) - (827)] = 118 \end{aligned}$$

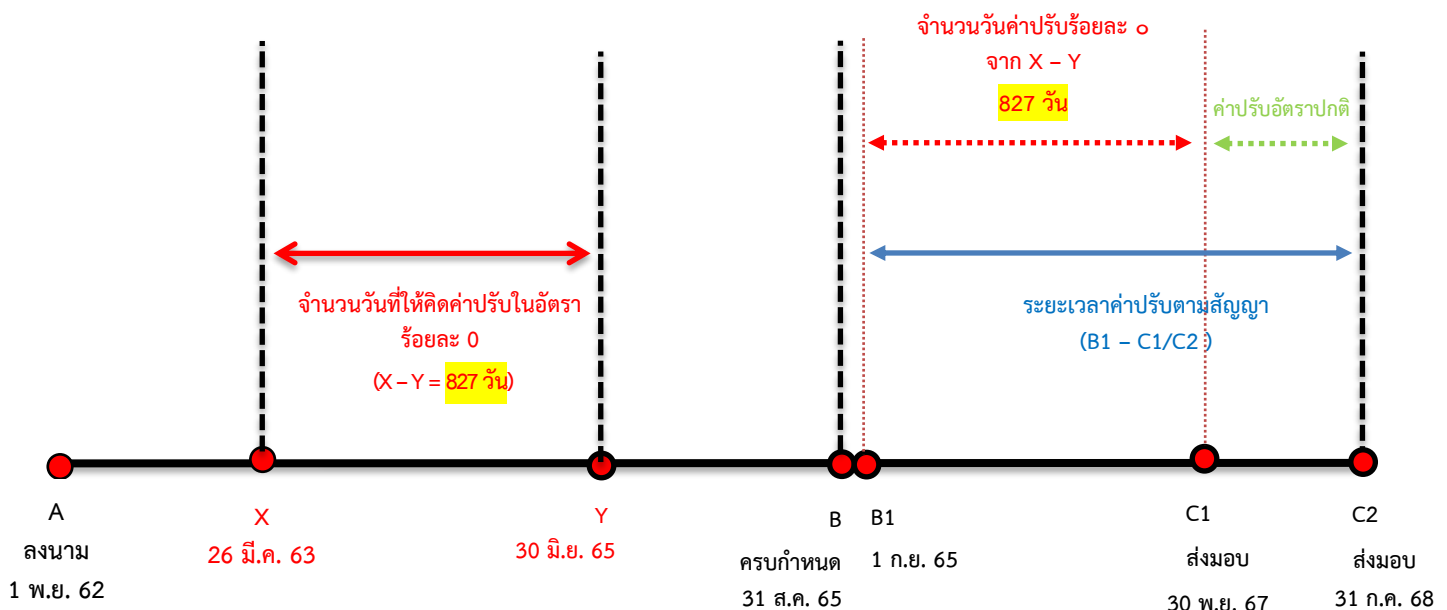
$$\text{- จำนวนเงินค่าปรับ} = 200,000 \times 118 \text{ วัน} = 23,600,000 \text{ บาท}$$

สรุป จำนวนวัน X ถึง Y น้อยกว่า B ถึง C กรณีนี้มีค่าเป็นบวก จึงมีค่าปรับ

1.3 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อได้ส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่า 827 วัน

ตัวอย่าง

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คู่สัญญาส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มูลค่าสัญญา 100,000,000 บาท ค่าปรับร้อยละ 0.2 เป็นจำนวน 200,000 บาท/วัน



กรณีตามตัวอย่าง

1. จำนวนวันที่คิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ($X - Y$) ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565 เป็นจำนวน 827 วัน

2. การคิดค่าปรับตามสัญญา

2.1 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 30 พ.ย. 2567 (C1)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C1) - (X \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(822 - 827)] = -5 \end{aligned}$$

สรุป จำนวนวัน X ถึง Y มากกว่า B1 ถึง C1 กรณีนี้มีค่าเป็นลบ จึงไม่มีค่าปรับ

2.2 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 31 ก.ค. 2568 (C2)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C2) - (X \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(1,065 - 827)] = 238 \end{aligned}$$

$$\text{- จำนวนเงินค่าปรับ} = 200,000 \times 238 \text{ วัน} = 47,600,000 \text{ บาท}$$

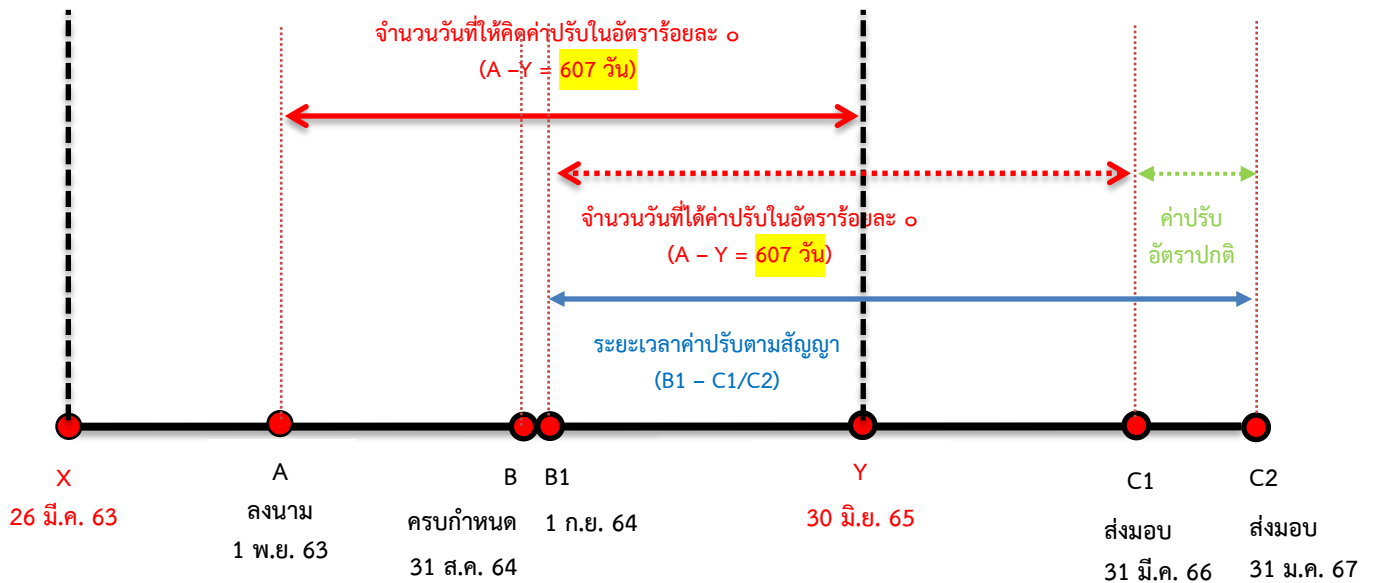
สรุป จำนวนวัน X ถึง Y น้อยกว่า B1 ถึง C2 กรณีนี้มีค่าเป็นบวก จึงมีค่าปรับ

กรณีที่ 2 สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

2.1 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบในช่วงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตัวอย่าง

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มูลค่าสัญญา 100,000,000 บาท ค่าปรับร้อยละ 0.2 เป็นจำนวน 200,000 บาท/วัน



กรณีตามตัวอย่าง

1. จำนวนวันที่คิดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2565 (A – Y) เป็นจำนวน **607 วัน**

2. การคิดค่าปรับตามสัญญา

2.1 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 31 มี.ค. 2566 (C1)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C1) - (A \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(577 - 607)] = \mathbf{-30} \end{aligned}$$

สรุป จำนวนวัน A ถึง Y มากกว่า B1 ถึง C1 กรณีนี้มีค่าเป็นลบ จึงไม่มีค่าปรับ

2.2 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 31 ม.ค. 2567 (C2)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C2) - (A \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(883 - 607)] = \mathbf{276} \end{aligned}$$

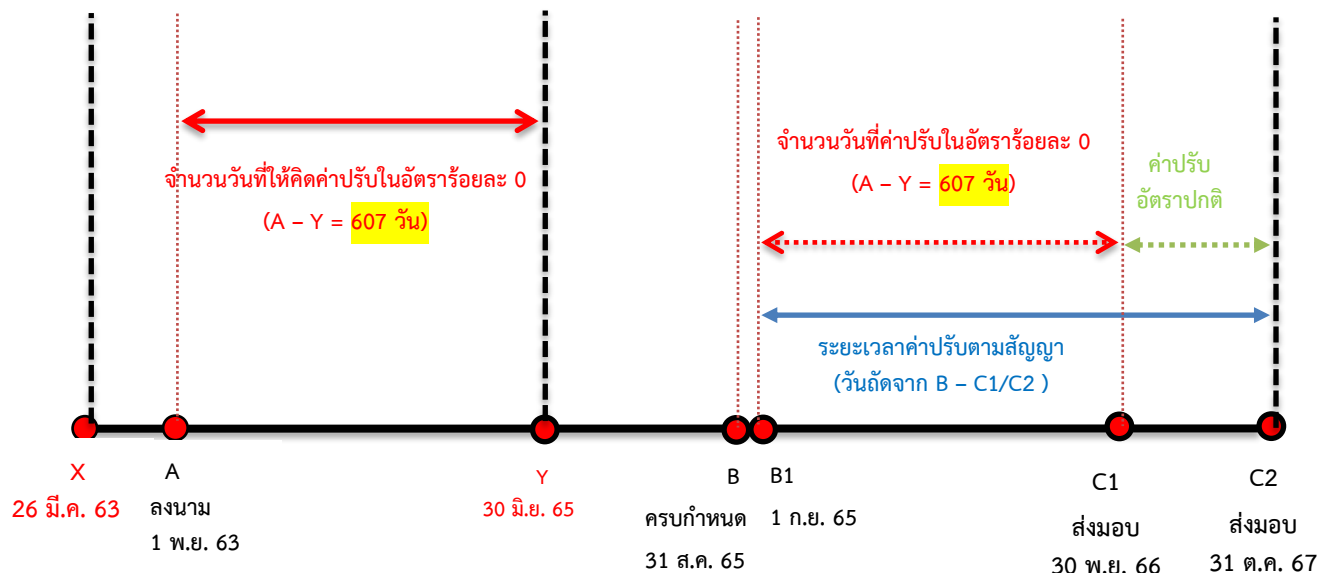
$$\text{- จำนวนเงินค่าปรับ} = 200,000 \times 276 \text{ วัน} = \mathbf{55,200,000 \text{ บาท}}$$

สรุป จำนวนวัน A ถึง Y น้อยกว่า B1 ถึง C2 กรณีนี้มีค่าเป็นบวก จึงมีค่าปรับ

2.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้า เกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ตัวอย่าง

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มูลค่าสัญญา 100,000,000 บาท ค่าปรับร้อยละ 0.2 เป็นจำนวน 200,000 บาท/วัน



กรณีตามตัวอย่าง

- จำนวนวันที่คิดค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2565 ($A - Y$) เป็นจำนวน **607 วัน**
- การคิดค่าปรับตามสัญญา

2.1 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 30 พ.ย. 2566 ($C1$)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C1) - (A \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(456 - 607)] = \mathbf{-151} \end{aligned}$$

สรุป จำนวนวัน A ถึง Y มากกว่า $B1$ ถึง $C1$ กรณีนี้มีค่าเป็นลบ จึงไม่มีค่าปรับ

2.2 หากมีการส่งมอบงานในวันที่ 31 ต.ค. 2567 ($C2$)

$$\begin{aligned} \text{- การคิดจำนวนวันค่าปรับ} &= [(B1 \text{ ถึง } C2) - (A \text{ ถึง } Y)] \\ &= [(792 - 607)] = \mathbf{185} \end{aligned}$$

$$\text{- จำนวนเงินค่าปรับ} = 200,000 \times 185 \text{ วัน} = \mathbf{37,000,000 \text{ บาท}}$$

สรุป จำนวนวัน A ถึง Y น้อยกว่า $B1$ ถึง $C2$ กรณีนี้มีค่าเป็นบวก จึงมีค่าปรับ